كلا ممن ذكرنا منفردعن اللحم بالاسم والصفة (و) من حلف (لا يأكل لبنا فأكله ولو من لبن آدمية) أو صيد (حنث) لان الاسم يتناوله حقيقة وعرفا سواء كان حليبا أو رائبا أو ماتعا أو مجمدا لان الجميع لبن لا ان أكل زبدا أو سمنا أو كشكا أو مصلا قال في القاموس المصل والمصالة ماسال من الاقط اذا طبخ ثم عصر انتهى (ولا يأكل راسا ولا بيضا حنث بكل راس وكل بيض حتى براس الجراد وبيضه) لان ذلك يدخل تحت مسمى الراس والبيض فيحنث به (و) من حلف (لا يأكل فاكهة حنث بكل مايتفكه به حتى بالبطيخ) لانه ينضج ويحلو ويتفكه به فكان داخلا في مسمى الفاكهة ويأكل كل ثمر شجر غير برى كبلح وعنب ورمان وسفرجل وتفاح وكمثرى وخوخ ومشمش وزعرور أبيض واترج وتوت وتين وموز وجميز ولوبيا كصنوبر وعناب وجوز ولوز وبندق وفستق وغروز يب واجاص ونحوها الان يبس ذلك لايخرجه عن اسم الفاكهة (لا) يأكل (القثاء والخيار) لان ذلك من الخضر فلا يحنث بهما من حلف لا يأكل فاكهة (و) لا يأكل (الزيتون) لانه لا يتفكه باكله وانما المقصود زيته (والزعرور الاحمر) والآس وسائر شجر برى لا يستطاب كثمر القيقب والعفص وباذنجان وكرنب ولا يأكل ما يكون بالارض كجزر ولفت وبقل وقلقاس وكمأة ونحوه (و) من حلف (لا يتغدى فأكل بعد الزوال أو) حلف (لا يتعشى فأكل بعد نصف الليل أو) حلف (لا يتسحر فأكل قبله) أى قبل نصف الليل (لم يحنث) مالم تكن له نية لان الغداء ماخوذ من الغدوة وهى من طلوع الفجر الى الزوال والعشاء ماخوذ من العشى وهو من زوال الشمس الى نصف الليل الاول والسحور ماخوذ من السحر وهو من نصف الليل الى طلوع الفجر (و) من حلف (لا يأكل من هذه الشجرة حنث باكل ثمرتها) أى من ثمرتها ولو واحدة (فقط) يعنى فلا يحنث باكل ورقها ونحوه لان الثمرة المتبادرة الى الذهن فيحنث باكل الثمرة ولو لقطها من تحتها أو من اناء لانها منها (و) من حلف (لا يأكل من هذه البقرة حنث باكل كل شئ منها الا) كن لا يحنث باكله (من لبنها وولدها) لانهما ليسا من أجزائها (و) من حلف (لا يشرب من هذا النهر أو) حلف لا يشرب من هذا (البئر فاغترف باناء) منهما أو من أحدهما (وشرب حنث) لانهما ليسا بآلة للشرب والشرب منهما في العادة انما يكون بالاغتراف اما بيده أو باناء غيرها فيحمل على ما جرت به العادة في الشرب فيحنث بوجوده (لا ان حلف لا يشرب من هذا الاناء فاغترف منه وشرب) فانه لا يحنث لان الاناء آلة للشرب فحقيقة الشرب منه ان يكرع منه واذا صب منه في اناء وشرب منه لم يكن شاربا منه

*(فصل ومن حلف لا يدخل دار فلان أو) حلف (لا يركب دابته) أو لا يلبس ثوبه (حنث بما جعله) فلان (لعبده) من دار ودابة وثوب بطلان ذلك ملك لسيده (أو) بما (اجره) فلان (أو) بما (استأجره) فلان لان الدار تضاف الى ساكنها كما تضاف الى مالكها لقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن وقوله تعالى وقرن في بيوتكن ولان الاضافة للاختصاص وساكن الدار يختص بها فكانت اضافتها اليه صحيحة وهى مستعملة في العرف و (لا) يحنث (بما استعاره) أى لا يحنث بدخول دار استعارها فلان على الاصح أو بركوب دابة استعارها فلان على الاصح أو لبس ثوب استعاره فلان لانه لا يملك منافع ما استعاره ومن حلف لا يدخل مسكن زيد حنث بمستأجر ومعار ومغصوب يسكنه زيد لانه مسكنه لا بملكه الذى لا يسكنه وان قال ملكه لم يحنث بمستأجر